

LawPass — הכנה לבחינת לשכת עורכי הדין

חלק ראשון — מטלת כתיבה

שאלת תרגול · נוצרה אוטומטית · טיוטה לבדיקה · מבוססת על 2025-D-W-Q1

ענו על שאלה אחת בלבד מבין השאלות שלפניכם.

שאלה 1:

אליאור בן-חמו עבד כמחסנאי במפעל לאריזות בקריית גת. ביום 12.3.2019 נערך במפעל אירוע סיום שנה במסעדה סמוכה. לקראת סוף האירוע נכנס אליאור לוויכוח עם מנהל המשמרת, דורון שטרית, על סידור העבודה בחג. דורון, שהיה שתוי, דחף אותו על השיש, ואחר כך היכה אותו במפרקת ובגב. אליאור נחבל, פונה לחדר מיון, ושכב שבועיים בבית. הוא לא התלונן במשטרה — הוא חשש שיפוט, וגם רצה לשכוח מזה.

הכאבים בגב לא עברו. אליאור עשה עשרות טיפולים אצל אורתופד ואצל מטפל בשיאצו ושילם על כך מכיסו. נכות קבועה לא נקבעה לו, אבל הוא לא הצליח לחזור לעבודה עם משאות כבדים. הוא גם התחיל לישון רע. בשיחה במסדרון המפעל בקיץ 2020 אמר לדורון "נשכח מזה, זה מאחורינו", והשניים המשיכו לעבוד באותה מחלקה עוד כשנתיים, אמרו שלום, ופעם אחת אף נסעו יחד ברכב לספק.

בחודש נובמבר 2024 סיפרה לאליאור עובדת ותיקה, מיטל, שדורון היכה עובד אחר במחסן. אליאור התמלא זעם והתחיל לטפל בעניין. הוא ביקש ממיטל להעביר לדורון שהוא מצפה להתנצלות ולהשתתפות בהוצאות הטיפול; מיטל חזרה ואמרה שדורון צחק ואמר לה שאין לו מה לדבר איתו. בפברואר 2025 הגיש אליאור תלונה במשטרה. חלפה שנה ולא התקבלה החלטה בפרקליטות.

משראה אליאור שהמועד מתקרב, הגשתם ביום 6.3.2026 תביעה כספית נגד דורון שטרית (ת"א 456-03-26). לפי אישור חברת השליחויות, כתב התביעה נמסר לדורון ביום 15.3.2026.

ביום 20.5.2026 הגיש דורון כתב הגנה וליצידו בקשה לסילוק על הסף, בשלושה נימוקים: (א) התביעה הומצאה לו רק ביום 15.3.2026 ולכן היא התיישנה; (ב) גם אם לא התיישנה — הגשתה בקצה התקופה מהווה שיהוי; (ג) לאחר דברי התובע במסדרון בקיץ 2020 והמשך היחסים התקינים ביניהם, הוא הבין שהעניין נסגר, ולכן החליף מכשיר טלפון בשנת 2022 ומחק את ההתכתבויות בקבוצת המשמרת ואת התמונות מאותו אירוע, וכן לא שמר את סידורי העבודה ואת רשימת המשתתפים באירוע. לטענתו נגרם לו נזק ראייתי המצדיק סילוק מחמת שיהוי.

בו ביום ניתנה החלטה כי על התובע להגיב לבקשה עד יום 2.7.2026.

יש לפעול בהתאם להחלטת בית המשפט ולנסח את המסמך המתאים. את המסמך יש לבסס אך ורק על המקורות המצורפים ועל הידע המושגי שלך במשפטים. יש להניח כי המקורות משקפים את המצב המשפטי העדכני. יש להתעלם מתיקון 8 לחוק ההתיישנות הנוגע לעצירת מרוץ ההתיישנות עקב מלחמת "חרבות ברזל". יש לציין את הפרטים העובדתיים הנדרשים לניסוח תקין של המסמך, אולם אין להרבות בכך מעבר

למינימום ההכרחי. במקרה שיש לתמוך את כתב הטענות בנספחים או במסמכים אחרים יש לציין זאת, אך אין צורך לנסח את המסמכים עצמם. תשובתך מוגבלת לשני עמודים.

חוק ההתיישנות, תשי"ח-1958 – סעיף 5: "התקופה שבה מתיישנת תביעה שלא הוגשה עליה תובענה (להלן – תקופת ההתיישנות) היא - (1) בשאינו מקרקעין – שבע שנים";

רע"א 123-23 אמנון נ' סלמון: "מרוץ ההתיישנות נפסק עם עצם הגשת התובענה בבית המשפט, גם אם דבר הגשתה לא הובא לידיעת הנתבע. כך עולה בבירור מלשון החוק, וכך מפרשים זאת בתי המשפט מימים ימימה. אף שיקולי מדיניות תומכים בכך: סילוק תביעה על הסף הוא צעד חריג הפוגע בזכות הגישה לערכאות, במיוחד כאשר תביעה הוגשה בתוך תקופת ההתיישנות החוקית"

ע"א 8877/16 פלונית נ' רשות הנמלים: "כיום כבר ידוע שלעיתים נדרשים נפגעי עבירה לזמן ממושך לצורך עיבוד הטראומה והתמודדות עם משמעויותיה הבירוקרטיות והמשפטיות. התמודדות נפשית זו מובילה למסקנה כי השתהות בנקיטת הליכים מצד הנפגע אין פירושה ויתור על זכות התביעה ואין לראות בו כמי ש"שן על זכויותיו" או מחל על תביעתו. כך גם נתקשה לבוא אליו בטענות כי יצר ציפיות אצל הנתבע או הרע את מצבו"

ת"א 2233-14 אלמוג נ' הדולפין בע"מ: "צודקת הנתבעת כי התביעה נחתה עליה כרעם ביום בהיר לאחר שבשל התנהלות התובע הניחה כי מחל על החוב, ולפיכך שינתה את מצבה לרעה משלא שמרה תיעוד התומך בהגנתה. לטענת התובע, הנתבעת אמורה הייתה להשיב לו לפני שש וחצי שנים כספים שהלווה לה, אולם אין מחלוקת כי לא פנה אליה בנושא ולו פעם אחת בכל השנים הללו אף כי המשיך לנהל איתה עסקים. בנסיבות אלה הוכיחה הנתבעת כי התובע זנח את זכות התביעה העומדת לו. הנתבעת אף הוכיחה כי לא שמרה תכתובת קונקרטיות הרלוונטיות להגנתה בשל הנחה כי לא יתבע אותה ולאחר שהסתמכה על כך שהתובע לא פעל בעניין. שוכנעתי כי התיעוד המסוים האמור לא היה דרוש לנתבעת לצורך אחר כך שלא הייתה לה סיבה לשמור אותו בשל ההנחה הסבירה שלא קיימת מחלוקת מול התובע בהקשר להלוואה האמורה. בנסיבות אלה מסולקת התביעה על הסף כיוון שהוגשה בשיהוי"

לידיעתכם, מדבקת הזיהוי ופרטי הזיהוי בראש טופס התשובות הינם לשימוש פנימי ואינם מוצגים לבודק המטלה.

לתשומת לבך! חל איסור לכלול בגוף התשובה פרטים מזהים כלשהם.

בהצלחה!